

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN

4379/2531

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 28, มาตรา 91 วรรคแรก

การโฆษณาประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในหนังสือพิมพ์ซึ่งมิใช่เป็นการโฆษณาตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หากแต่เป็นการกระทำโดยพลการ และด้วยความบกพร่องของโรงพิมพ์เองนั้น ถือไม่ได้ว่าเป็นการโฆษณาประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 28

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทไม้ขีดไฟกรุงเทพฯ จำกัด ลูกหนี้ (จำเลย) เด็ดขาดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2526 กรมสรรพากร เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ค่าภาษีอากรต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วทำความเห็นส่งศาลว่าเห็นควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เต็มตามขอ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เกินกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 91 ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งให้หนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์ และหนังสือพิมพ์สายกลางโฆษณาประกาศคำสั่งพิทักษ์

ทรัพย์เด็ดขาด ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2526 หนังสือพิมพ์ทั้งสองได้โฆษณาให้ตามกำหนดและได้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 ตอนที่ 48 หน้า 1021-1022 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2526 เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าวซึ่งเป็นวันโฆษณาประกาศครั้งสุดท้าย แต่ต่อมาปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชยได้ลงโฆษณาประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในวันที่ 11, 19 และ 20 พฤษภาคม 2526 อีกโดยความผิดหลงของโรงพิมพ์มิใช่เป็นการโฆษณาตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งให้ลงและเจ้าหนี้ได้มายื่นคำขอรับชำระหนี้ในวันที่ 14 มิถุนายน 2526

มีปัญหามาตามฎีกาของเจ้าหนี้ว่า เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนด 2 เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 91 หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า การโฆษณาประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดซึ่งลงในหนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย ในวันที่ 11, 19 และ 20 พฤษภาคม 2526 มิใช่เป็นการโฆษณาตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หากแต่เป็นการกระทำโดยพลการและด้วยความบกพร่องของโรงพิมพ์ข่าวพาณิชยเองจึงถือไม่ได้ว่าเป็นวันโฆษณาประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 28 วันที่โฆษณาประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ที่ถูกต้องครั้งสุดท้ายคือวันที่โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 29 มีนาคม 2526 เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดเวลา 2 เดือนนับแต่วันดังกล่าวซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 29 พฤษภาคม 2526 หากจะถือเอาวันที่โฆษณาประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2526 เป็นหลักเริ่มต้นระยะเวลา 2 เดือนก็เท่ากับเป็นการขยายระยะเวลาการยื่นคำขอรับชำระหนี้ซึ่งเจ้าหนี้อื่นและลูกหนี้อาจไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งไม่มีกฎหมายสนับสนุนให้ทำได้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในวันที่ 14 มิถุนายน 2526 จึงเกินกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

มาตรา 91เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาของเจ้าหนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>